

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3834/2532

นาง สม บุญ เซาว์ เจริญ
นาย สม ศรีหรือสี ทิพย์วงษา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 334

ป.พ.พ. มาตรา 100, มาตรา 420

จำเลยขุดเอาดินลูกรังในที่ดินของโจทก์ไปขาย ถือได้ว่าเป็นการเอาดินลูกรัง
ของโจทก์ไปโดยทุจริต จึงเป็นความผิดฐานลักทรัพย์และเป็นการละเมิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบังอาจลักเอาดินลูกรังในที่ดินของโจทก์ตามหนังสือรับรอง
การกระทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 210 ตำบลโคกไทย(โคกปีบ) อำเภอโคกปีบ
(ศรีมหาโพธิ์) จังหวัดปราจีนบุรีไปประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นเนื้อที่ประมาณ
2 ไร่ ราคา 60,000 บาท โดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
334, 335 และให้จำเลยใช้ราคาดินลูกรังให้โจทก์เป็นเงิน 60,000 บาทหากไม่ชำระให้
จำเลยทำพื้นดินของโจทก์ให้คืนสภาพเดิม โจทก์ได้รับความยินยอมจากสามีให้ฟ้อง
คดีนี้แล้ว ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง จำเลยให้การ
ว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิด จำเลยเป็นเจ้าของครอบครองที่ดินมือเปล่า 1 แปลง
เนื้อที่ประมาณ 86 ไร่ 2 งาน 20 วา อยู่ที่ตำบลโคกไทย (เดิมตำบลโคกปีบ) อำเภอ
โคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี ติดต่อกันมาประมาณ 40 ปีโจทก์ไม่เคยเข้าเกี่ยวข้อง แต่

เมื่อ พ.ศ. 2516 โจทก์มีเจตนาทุจริตจะเอาที่ดินของจำเลย จึงออกหนังสือรับรองการ
ทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 210 สำหรับที่ดินของโจทก์ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของจำเลย
โดยรวมเอาที่ดินของจำเลยเข้าไปด้วย พ.ศ. 2519 โจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นหา
ว่าบุกรุกที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 210 จำเลยสู้การครอบครองศาลพิพากษายกฟ้อง
โจทก์ไม่เคยเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของจำเลยอีก ต่อมาเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2527
จำเลยขุดดินลูกรังในที่ดินของจำเลยขายให้นายสำเภา พุทธรักษา ในราคาเพียง
2,250 บาทโจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินหรือดินลูกรังที่จำเลยขุดขาย จึงไม่มีอำนาจฟ้อง
ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า
จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 ให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน
จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นสมควร
ให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นคนดีต่อไป จึงให้การลงโทษจำคุกจำเลยไว้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 มีกำหนด 1 ปี ให้จำเลยทำที่ดินของโจทก์ให้คงคืน
สภาพเดิมหากจำเลยไม่ปฏิบัติให้จำเลยชำระราคาดินลูกรังให้โจทก์ 6,000 บาทคำขอ
อื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาตามฎีกาจำเลยเพียงว่าที่ดินพิพาท
เป็นของโจทก์หรือของจำเลยเท่านั้น เพราะข้อเท็จจริงนำสืบรับกันแล้วว่าจำเลยขาย
ดินลูกรังในที่ดินพิพาทให้แก่ผู้อื่นไปตามวันเวลาที่กล่าวในฟ้อง ถ้าฟังได้ว่าที่ดิน
พิพาทเป็นของโจทก์ โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องและจำเลยก็เป็นฝ่ายกระทำความผิดฐานลัก
ทรัพย์และกระทำละเมิดต่อโจทก์ซึ่งจำเลยมิได้ติดใจฎีกาคัดค้านในเรื่องค่าดินลูกรัง
แต่อย่างใด

เกี่ยวกับปัญหานี้ คู่ความรับกันว่าที่ดินพิพาทก็คือที่ดินประมาณ 30 ไร่ ในเขต
เส้นสีน้ำเงินซึ่งอยู่นอกเขตเส้นสีแดงตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข 3 ที่ดินในเขต
เส้นสีน้ำเงินคือที่ดินที่จำเลยอ้างว่าเป็นของตนอยู่ภายในเขตเส้นสีดำซึ่งโจทก์อ้างว่า

เป็นของตนตาม น.ส.3 เล่มที่ 210 ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 193/2525ของศาลชั้นต้น ที่ดินภายในเส้นสีแดงคือที่ดินที่โจทก์อ้างในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 73/2520 ของศาลชั้นต้นว่าจำเลยบุกรุกที่ดินของตนและเป็นประเด็นให้ศาลฎีกาพิพากษาในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 193/2525ว่าเป็นของจำเลยมีเนื้อที่ 50 ไร่เศษ ดังนั้น ตามคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวจึงยังมิได้วินิจฉัยถึงที่ดินพิพาทซึ่งดูตามแผนที่พิพาทประกอบจะเห็นว่าทั้งโจทก์และจำเลยต่างอ้างว่าเป็นของตนจำนวน30 ไร่เศษว่าเป็นของโจทก์หรือจำเลยเพราะไม่เป็นประเด็นในคดีทั้งสองนั้น ต้องฟังพยานหลักฐานในคดีนี้สืบไป โจทก์มีตัวโจทก์ยืนยันว่าได้รับมรดกเป็นที่ดินแปลงหนึ่งรวมทั้งที่ดินพิพาทจากบิดา สำหรับที่ดินพิพาทได้ให้ผู้อื่นเช่าและให้สามีเช่าทำประโยชน์ต่อเนื่องมาทุกปี ได้แสดงความเป็นเจ้าของหวงแหนมาตลอดด้วยการออก น.ส.3 ในที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 เลขที่ 210 ฟ้องจำเลยข้อหาบุกรุกตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 73/2520 ของศาลชั้นต้น ต่อสู้อดีกรณีจำเลยจะขอโอนที่พิพาทไปจาก น.ส.3 เลขที่ 210 ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 193/2525 รวมทั้งฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ด้วย โจทก์มีนายบัญญัติสามีโจทก์มาสืบสนับสนุนโดยตลอดสำหรับที่ดินพิพาทนายบัญญัติเบิกความว่าได้จัดให้นายเหลือนายแฉล้มเช่าทำมาจน พ.ศ. 2525แล้วพยานจึงเข้าทำเองอีก 2 ปี โจทก์สืบนายบินสินเชื้อ และนางพล ภามัง ผู้มีที่ดินทำกินอยู่ข้างเคียงสนับสนุนคำเบิกความของนายบัญญัติไว้ด้วยว่าได้เห็นนายเหลือนายแฉล้มและนายบัญญัติเช่าทำกินในที่ดินพิพาทจริง จำเลยไม่เคยเข้าทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเลยพยานหลักฐานโจทก์จึงมีเหตุผลแวดล้อมน่าเชื่อ ส่วนจำเลยมีตัวเองยืนยันว่าบุกรุกเบิกที่ดินพิพาทพร้อมที่ดินส่วนอื่น ๆ รวม86 ไร่ แต่ไม่ได้ขออนุญาต น.ส.3 สำหรับที่ดินให้เป็นหลักฐานเหมือนบุคคลอื่นกลับปล่อยให้โจทก์ออก น.ส.3 ทับที่ของตนได้ นับเป็นพิรุณสำหรับที่ดินพิพาทนั้นจำเลยอ้างว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2524 เป็นต้นมาได้ให้นายกมล เสนเชื้อ เช่าปลูกมันสำปะหลัง ค่าเช่า 2,000 บาทต่อปี ปีแรกได้ค่าเช่า 1,500 บาท ปีที่สองได้ 500 บาท เพราะแล้วจัดมันสำปะหลังไม่ได้ถูกไฟไหม้ ส่วนนายกมลเบิกความว่าเช่าที่ดินพิพาทโดยให้ค่าเช่า

ล่วงหน้า 2,500 บาท ปีที่สองที่เช่าปลุกมันสำปะหลังเสียหายราคาไม่ดี แต่นางมี
นภรรยาจำเลยกลับเบิกความว่าปีที่สองมันสำปะหลังถูกไฟไหม้และไม่ทราบอัตราค่า
เช่า ดังนี้ จะเห็นว่าพยานจำเลยให้การขัดกันในเรื่องอัตราค่าเช่าวิธีชำระ ตลอดจน
ลักษณะความเสียหายของมันสำปะหลังในปีที่สองที่ว่า ถูกไฟไหม้หรือไม่น่าจะเชื่อว่า
จำเลยจะได้ครอบครองที่ดินพิพาทดังอ้างพยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักและ
เหตุผลยิ่งกว่าของจำเลย รับฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ เมื่อจำเลยนำเนื้อดิน
คือดินลูกรังในที่ดินพิพาทไปขายแก่ผู้อื่น ก็ถือได้ว่าเป็นการเอาดินลูกรังของโจทก์ไป
โดยทุจริต การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์และกระทำละเมิดต่อ
โจทก์"

พิพากษายืน

(ปชา วรรณมพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ